



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Vendredi 3 Mai 1985

128 ème ANNEE — N° 35

Sommaire

Décrets et Arrêts

Ministère de l'Intérieur

CESSATION de fonctions d'un premier délégué ..	666
REVOCATION du Président de la Commune de Moularès	666
DECRET N° 85-566 du 6 avril 1985 (rectificatif) ..	666
DECRET N° 85-645 du 23 avril 1985 (rectificatif)	666
ARRETE du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur du 20 avril 1985 portant désignation du comité provisoire de direction des affaires du culte israélite de la région de Tunis	666

Ministère de l'Economie Nationale

DECRET N° 85-658 du 20 avril 1985, portant transformation d'emplois au Ministère de l'Economie Nationale	666
NOMINATION d'un chef de service	667
NOMINATION d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société de Constructions et de Réparations Mécaniques et Navales	667
NOMINATION d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Minière et Métallurgique de Tunisie	667
NOMINATION d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration du Centre de Promotion des Exportations	667

NOMINATION d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société Industrielle d'Acide Phosphorique et d'Engrais	667
NOMINATION d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Compagnie Franco-Tunisienne des Pétroles	667

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

DECRET N° 85-660 du 20 avril 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la Construction du Canal Medjerdah Cap-Bon	667
ARRETE des Ministres des Finances et de l'Equipement et de l'Habitat du 20 avril 1985, fixant les émoluments soumis à retenue pour pensions pour le personnel statutaire de l'Agence de la Réhabilitation et de la rénovation urbaine	668

Ministère de l'Education Nationale

ARRETE du Ministre de l'Education Nationale du 20 avril 1985 modifiant l'arrêté du 17 mars 1976 fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature arabe	669
---	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

NOMINATION d'un chef de service	670
NOMINATION d'un Secrétaire d'Etablissements d'Enseignement Supérieur et de la Recherche ...	670

CESSATION de fonctions d'un secrétaire général
d'Etablissements d'Enseignement Supérieur et de
la Recherche 670

Ministère de l'Agriculture

DECRET N° 85-663 du 20 avril 1985, portant modification du décret n° 74-604 du 12 juin 1974, relatif à l'attribution d'une terre collective à titre privé 670

Ministère des Affaires Sociales

ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1985, portant agrément de l'Avenant n° 2 à la convention collective des hôtels classés touristique et établissements similaires 671

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION d'un Directeur d'Etablissement
Hôpitalier 673

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret N° 85-655 du 20 avril 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Ben El Jilani El Azzouzi en tant que Premier Délégué aux services centraux au Ministère de l'Intérieur à compter du 1er avril 1985.

Par décret N° 85-656 du 20 avril 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohamed Essaihi en tant que Secrétaire Général de Gouvernorat aux Services Centraux au Ministère de l'Intérieur à compter du 1er avril 1985.

REVOCATION

Par décret N° 85-657 du 20 avril 1985 :

Est révoqué de ses fonctions Monsieur Mahmoud Ben Salem Azaza, Président de la Commune de Moularès.

Rectificatif au J.O.R.T. N° 31 du 19 avril 1985 :

Décret N° 85-566 du 6 avril 1985, portant création d'une Commune à Bir M'Chergua du Gouvernorat de Zaghouan (page 584).

Lire à l'article 1er :

..... Le nombre des Conseillers est fixé à 10 dont 3 Adjoints

Au lieu de :

..... 12 dont 4 Adjoints....

Rectificatif au J.O.R.T. N° 33 du 26 avril 1985 :

Tableau annexé au décret N° 85-645 du 23 avril 1985, fixant les circonscriptions électorales municipales et le nombre des sièges par circonscription (page 626).

Lire au Tableau en ce qui concerne le Gouvernorat de Monastir :

— Commune de Jammel : 16 sièges au lieu de 22.

— Commune de Ouerdanine : 16 sièges au lieu de 22.

COMITE

Arrêté du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur du 20 avril 1985, portant désignation du comité provisoire de direction des affaires du Culte Israélite de la Région de Tunis.

Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur;

Vu la loi n° 78-58 du 11 juillet 1958 relative au régime du culte israélite et notamment son article 17;

Vu l'arrêté du 20 juin 1974 portant désignation du comité provisoire de direction des affaires du culte israélite de la région de Tunis;

Arrête :

Article Premier. — Le comité provisoire de direction des affaires du culte israélite de la région de Tunis est composé de Messieurs :

- 1 — Isaac René Chiche : Président
- 2 — Moïse Max Zanan : membre
- 3 — Youda Gérard Berrebi : membre
- 4 — Alfred Rafael Bellaïche : membre
- 5 — Georges Joseph Tibi : membre
- 6 — Ronald Elie Saada : membre
- 7 — Emile Debache : membre
- 8 — Robert Albert Cohen Jourdan : membre.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 avril 1985

Le Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre de l'Intérieur
Amour GHEDIRA

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère de l'Economie Nationale

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret N° 85-658 du 20 avril 1985, portant transformation d'emplois au Ministère de l'Economie Nationale.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 83-112 du 11 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi des Finances pour l'année 1985;

Vu le décret n° 72-202 du 18 septembre 1972, fixant le statut particulier aux personnels du Ministère de l'Economie Nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 73-492 du 20 octobre 1973, fixant le statut des personnels des Cadres Communs de Laboratoire;

Vu le décret n° 78-220 du 27 février 1978, fixant la loi des cadres du Ministère du Commerce, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 79-1014 du 19 décembre 1979, fixant la loi des Cadres du Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 84-70 du 30 janvier, portant organisation du Ministère de l'Economie Nationale;

Vu le décret n° 84-1477 du 31 décembre 1984, portant répartition par article des crédits ouverts par la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant Loi des Finances pour la gestion 1985;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu la proposition du Ministre de l'Economie Nationale;

Décrétons :

Article Premier. — Est réalisée au Ministère de l'Economie Nationale la transformation des emplois suivants, conformément au tableau indiqué ci-dessous :

Emplois supprimés	Emplois créés
1 — Inspecteur en Chef des Affaires Economiques 1 — Inspecteur Central des Affaires Economiques 4 — Chef de Travaux Adjoint de Laboratoire	1 — Inspecteur Général des Affaires Economiques 1 — Inspecteur Principal des Affaires Economiques 1 — Chef de Travaux de Laboratoire.

Art. 2. — Les Ministres de l'Economie Nationale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1985 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 20 avril 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

NOMINATIONS

Par décret N° 85-659 du 20 avril 1985 :

Monsieur Belgacem Mohamed, Chef de Travaux de Laboratoire est chargé des fonctions de Chef de Services des Analyses de Conserves de Légumes et Produits Alimentaires Divers au Laboratoire Central du Ministère de l'Economie Nationale.

Par arrêtés des Ministres des Finances et de l'Economie Nationale du 20 avril 1985 :

Monsieur Hamouda Hamdi, est nommé Administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Société de Construction et de Réparations Mécaniques et Navales en remplacement de Monsieur Fouad Charfi.

Monsieur Mohamed Sadok Jerad, est nommé administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Société Minière et Métallurgique de Tunisie (SMMT) en remplacement de Monsieur Mustapha Badreddine.

Monsieur Badr Ben Ammar, est nommé administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en remplacement de Monsieur Abdelmajid Sahnoun.

Monsieur Ezzedine Abdelghaffar, est nommé administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Société Industrielle d'Acide Phosphorique et d'Engrais (SLAPE) en remplacement de Monsieur Mohamed Dammak.

Monsieur Abdelaziz Ktari, est nommé administrateur représentant l'Etat au Conseil d'Administration de la Compagnie Franco-Tunisienne des Pétroles en remplacement de Monsieur Salah Bouaziz.

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

EXPROPRIATION

Décret N° 85-660 du 20 avril 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles nécessaires à la construction du Canal Medjerdah Cap-Bon.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :

Vu la loi n° 78-85 du 11 août 1978, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis du Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat;

Décrétons :

Article Premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat (Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat) pour être incorporées au Domaine Public, les parcelles de terrains sises à Fouchana et Khlidia, nécessaires à la construction du Canal Medjerdah Cap-Bon, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et désignées au tableau ci-après :

LES PARCELLES IMMATRICULEES

N° d'ordre des parcel.	N° des parcelles sur le plan	N°s des titres fonciers	Situation des parcelles	Nature des parcelles	contenance approximative à acquérir	Noms des propriétaires.
1	604	37845/90699	El Khlidia	nu	1h 30 a	Mrs. SADOK, SALA, AMOR et MOHAMED fils de HADJ ROMDHANE BEN AMOR HERBEGUE.
2	527	90451	Chibda	nu	6 a 16 c	Mr. ALI B. SALAH ESSADAOUI.
3	532	35160	«	«	84 a	Mr. ALI B. SALAH ESSADAOUI.
4	533	36261	«	«	20 a 80 c	Mr. ALI B. SALAH ESSADAOUI.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grèver les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 20 avril 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

EMOLUMENTS

Arrêté des Ministres des Finances et de l'Equipement et de l'Habitat du 20 avril 1985, fixant les émoluments soumis à retenue pour pensions pour le personnel statutaire de l'Agence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine.

Les Ministres des Finances et de l'Equipement et de l'Habitat;

Vu la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions Civiles et Militaires de retraités, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 73-71 du 19 novembre 1973;

Vu la loi n° 59-37 du 28 mars 1959, étendant le bénéfice du régime des pensions de retraités, institué par la loi n° 59-18 du 5 février 1959, à diverses catégories de personnel telle qu'elle a été modifiée par le décret loi n° 70-3 du 14 septembre 1970;

Vu la loi n° 68-13 du 3 juin 1968 portant statut général du personnel des offices, des Sociétés Nationales, et des Sociétés ou l'Etat ou les collectivités Publiques détiennent directement ou indirectement une participation au Capital.

Vu la loi n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de l'Agence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine;

Vu le décret n° 79-93 du 11 janvier 1979, fixant le traitement global annuel des fonctionnaires et agents de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 84-673 du 7 juin 1984, portant affiliation du personnel de l'Agence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale;

Arrêtent :

Article Premier. — Les émoluments du personnel statutaire de l'Agence de la Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine, soumis à retenue pour pension sont fixées par référence aux indices qui définissent la rémunération soumise à retenue pour pension des personnels fonctionnaires de l'Etat, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1982.

Tunis, le 20 avril 1985

Le Ministre des Finances
Salah Ben M'BARKA

Le Ministre de l'Equipement
et de l'Habitat
Mohamed SAYAH

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Echelle	Echelon	Traitement Annuel	Indice Correspondant	Echelle	Echelon	Traitement Annuel	Indice Correspondant
I	1	736,884	100	IV	8	1.123,812	239
	2	757,140	103		9	1.154,400	250
	3	777,384	111		10	1.184,988	261
	4	797,640	118		11	1.215,576	273
	5	817,884	125		12	1.246,164	284
	6	838,140	134		1	1.040,880	208
	7	858,384	141		2	1.078,464	222
	8	878,640	148		3	1.116,048	236
	9	898,884	155		4	1.149,864	248
	10	919,140	163		5	1.187,448	263
	11	939,384	171		6	1.225,032	277
	12	959,640	178		7	1.262,616	290
II	1	804,612	121	V	8	1.300,200	304
	2	827,940	129		9	1.334,028	317
	3	851,076	138		10	1.371,612	331
	4	876,636	147		11	1.409,196	345
	5	897,924	155		12	1.446,780	358
	6	921,252	164		1	1.203,912	268
	7	944,580	173		2	1.248,240	285
	8	967,908	181		3	1.292,568	301
	9	991,236	190		4	1.340,580	319
	10	1.014,564	198		5	1.384,908	335
	11	1.037,892	207		6	1.429,224	352
	12	1.061,220	216		7	1.476,552	370
III	1	909,720	160		8	1.517,868	385
	2	940,308	171		9	1.562,196	401
	3	970,884	182		10	1.606,524	414
	4	1.001,472	194		11	1.650,840	427
	5	1.032,060	205		12	1.695,168	440
	6	1.062,648	216				
	7	1.093,236	228				

Echelle	Echelon	Traitement Annuel	Indice Correspondant	Echelle	Echelon	Traitement Annuel	Indice Correspondant
VI	1	1.429,224	352	X	7	2.751,024	735
	2	1.484,000	373		8	2.844,564	759
	3	1.540,032	393		9	2.936,868	784
	4	1.595,436	411		10	3.031,572	800
	5	1.650,840	427		11	3.125,076	800
	6	1.706,244	443		12	3.218,580	800
	7	1.761,648	459		1	2.544,504	680
	8	1.817,052	476		2	2.658,552	710
	9	1.872,456	492		3	2.769,036	740
	10	1.927,860	508			2.883,084	770
	11	1.983,264	524		5	2.997,132	800
	12	2.038,668	540		6	3.111,180	800
VII	1	1.640,016	424	XI	7	3.225,228	800
	2	1.705,920	443		8	3.339,276	800
	3	1.771,824	462		9	3.453,324	800
	4	1.837,728	482		10	3.567,372	800
	5	1.903,632	501		11	3.681,420	800
	6	1.970,244	521		12	3.795,468	800
	7	2.035,428	540		1	2.969,892	792
	8	2.101,332	559		2	3.100,560	800
	9	2.167,236	578		3	3.234,756	800
	10	2.233,140	597		4	3.368,952	800
	11	2.299,032	615		5	3.503,160	800
	12	2.364,932	632		6	3.637,356	800
VIII	1	1.890,408	497	XII	7	3.771,564	800
	2	1.970,244	521		8	3.905,760	800
	3	2.050,080	544		9	4.039,956	800
	4	2.129,916	567		10	4.174,164	800
	5	2.210,220	591		11	4.308,360	800
	6	2.289,576	613		12	4.442,568	800
	7	2.369,412	634		1	3.471,024	800
	8	2.449,248	655		2	3.631,980	800
	9	2.529,084	676		3	3.792,948	800
	10	2.608,908	697		4	3.953,904	800
	11	2.688,744	718		5	4.114,872	800
	12	2.768,580	738		6	4.275,840	800
IX	1	2.190,012	585		7	4.436,796	800
	2	2.283,516	611		8	4.597,764	800
	3	2.377,032	636		9	4.758,720	800
	4	2.470,536	660		10	4.919,688	800
	5	2.564,040	685		11	5.080,656	800
	6	2.657,544	710		12	5.241,612	800

Ministère de l'Education Nationale

CONCOURS

Arrêté du Ministre de l'Education Nationale, du 20 avril 1985, modifiant l'arrêté du 17 mars 1976 fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de Langue et Littérature Arabe.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi n° 78-85 du 12 juillet 1978 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique tel qu'il a été modifié par la loi n° 83-65 du 9 juillet 1983;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973 portant statut particulier des personnels enseignants des établissements de l'enseignement secondaire général du Ministère de l'Education Nationale et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 17 mars 1980 fixant le règlement et le programme du concours d'agrégation de langue et littérature arabe;

Arrête :

Article Unique. — L'article 13 de l'arrêté susvisé du 17 mars 1976 est modifié comme suit :

Article 13 (nouveau). — Le jury du concours comprend tous les enseignants ayant assuré la prépara-

tion des candidats au concours et un inspecteur général de l'Education Nationale désignés par le Ministre de l'Education Nationale.

Le Président du Jury est désigné par le Ministre

de l'Education Nationale parmi les membres du jury.

Tunis, le 20 avril 1985

Le Ministre de l'Education Nationale
Mohamed Fredj CHEDLI

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur

Mohamed MZALI

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

NOMINATIONS

Par décret N° 85-661 du 20 avril 1985 :

Monsieur Kamel Zaghouani, Professeur de l'Enseignement Secondaire est chargé des fonctions de Chef de Service de l'Hebergement et de la Restauration à l'Office National des Oeuvres Universitaires.

Par décret N° 85-664 du 27 avril 1985 :

Monsieur Meraï Mokhtar, Administrateur Conseiller, est

chargé des fonctions de Secrétaire d'Etablissement d'Enseignement Supérieur et de la Recherche à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tunis.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret N° 85-662 du 20 avril 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Mademoiselle Nour El Hayat Yeddes, administrateur en chef en qualité de secrétaire général des établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche à l'Institut National de la Recherche Scientifique et Technique.

Ministère de l'Agriculture

TERRE COLLECTIVE

Décret N° 85-663 du 20 avril 1985, portant modification du décret N° 74-604 du 12 juin 1974 relatif à l'Attribution d'une Terre Collective à Titre Privé.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telles qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971 et par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi sus-visée n° 64-28 du 4 juin 1964, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981;

Vu le décret n° 74-604 du 12 juin 1974 portant attribution à titre privé de la terre collective dite El Hannancha au profit des membres de la collectivité d'El Hannacha du gouvernorat de Sidi Bouzid;

Vu le procès-verbal du conseil de gestion de la collectivité d'El Hannancha en date du 8 juin 1983 relatif à la rectification des limites et la superficie et la répartition des bénéficiaires de l'attribution à titre privé des parcelles n° 85 et 86 tel qu'il a été approuvé par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 24 mars 1984 et homologué par le Ministre de l'Agriculture le 19 février 1985;

Vu l'avis du Ministre de l'Agriculture.

Décrétons :

Article Premier. — La liste des bénéficiaires à titre de pleine propriété de la terre collective dite El Hannancha au profit de la collectivité d'El Hannancha du gouvernorat de Sidi Bouzid sanctionnée par le décret n° 74-604 du 12 juin 1974 est modifiée conformément aux décisions du conseil de gestion de la dite collectivité consignées dans son procès-verbal en date du 8 juin 1983 approuvées par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid, le 24 mars 1984 et homologuées par le Ministre de l'Agriculture le 19 février 1985.

Art. 2. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 20 avril 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Affaires Sociales

CONVENTION

Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1985, portant agrément de l'Avenant n° 2 à la Convention Collective des Hôtels classés Touristiques et établissements similaires.

Le Ministre des Affaires Sociales;

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail;

Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la Convention Collective Cadre;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1975, portant agrément de la Convention Collective Nationale de l'Industrie Hôtelière;

Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant agrément d'un avenant à la Convention Collective des Hôtels classés Touristiques et Etablissements similaires;

Vu l'avis de la Commission Consultative des Conventions Collectives prévue par l'article 50 du code du Travail et réunie le 21 décembre 1984.

Arrête :

Article Premier. — L'avenant n° 2 à la Convention Collective Nationale des Hôtels classés touristiques et Etablissements similaires dont le texte est ci-annexé, est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires à partir du 20 août 1984 pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la Convention collective sus-visée et ce, sur l'ensemble du territoire de la République.

VU :

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur

Mohamed MZALI

Tunis, le 18 mars 1985

Le Ministre des Affaires Sociales

Signé : **Mohamed ENNACEUR**

AVENANT N° 2

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS CLASSES TOURISTIQUES ET ETABLISSEMENTS SIMILAIRES

Entre les soussignés :

- L'Union Générale Tunisienne du Travail;
- La Fédération Nationale de l'Alimentation et du Tourisme;
- d'une part,
- L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat;
- La Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie;
- d'autre part.

— Vu l'arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 17 juillet 1975, portant agrément de la Convention Collective Nationale des Hôtels classés touristiques et établissements similaires;

— Vu la Convention Collective Nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires, signée le 29 avril 1975, et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 56 du 22 août 1975;

— Vu l'arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 23 août 1983, portant agrément de l'Avenant à la Convention Collective Nationale des hôtels classés touristiques et établissements similaires;

— Vu l'Avenant à ladite Convention Collective signé le 13 avril 1983 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 58 du 6 et 9 septembre 1983.

Il a été convenue ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les articles 19, 30, 31, 45, 48, 49, 50 et 52 de la Convention Collective Nationale des Hôtels classés touristiques et établissements similaires, sont modifiés comme suit :

ARTICLE 19

Indemnité de licenciement (alinéa 1^{er} nouveau).

Il sera alloué à tout travailleur congédié avant l'âge de la mise à la retraite au moment de son départ, sauf faute grave de l'intéressé, une indemnité de licenciement, tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement, et calculée à raison de un mois de salaire par année de service. Le montant de cette indemnité ne saurait dépasser celui correspondant à quatre mois de service.

Le reste sans changement.

ARTICLE 30

JOURS FERIES (ALINEA 1ER NOUVEAU)

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont les suivants :

Le 1^{er} Mai, le 1^{er} Juin, le 25 Juillet, le 15 Octobre, le 1^{er} jour de l'Aïd El-Fitr, le 1^{er} jour de l'Aïd-El-Idha, le Moulded, le Jour de l'An de l'Egri, le 20 Mars et le 5 Décembre.

Le reste sans changement.

ARTICLE 31 (NOUVEAU) CONGES PAYES

Tout travailleur en activité a droit annuellement à un congé payé.

La période de congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Toutefois et en cas de force majeure, le

travailleur pourrait sur sa demande, obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout autre moment.

La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés, compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancienneté des bénéficiaires.

L'ordre des départs en congé doit être affiché dans les services au moins 15 jours avant la date d'entrée en application.

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé.

La durée du congé pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans est celle fixée par le Code du Travail; pour les autres travailleurs, cette durée est fixée à 21 jours ouvrables, plus un jour par tranche d'ancienneté de 5 ans dans l'établissement avec un maximum de 24 jours ouvrables.

D'autre part, le personnel des cadres (Directeurs, Sous-Directeurs et Chefs de service) bénéficie, quelle que soit son ancienneté, d'un mois de congé annuel.

La liste de ce personnel sera arrêtée par la commission paritaire consultative prévue à l'article 40 ci-après.

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et les indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

ARTICLE 45 (NOUVEAU) tenues de travail et de protection

L'employeur assure gratuitement la fourniture des tenues de travail et de protection conformément à une liste préalablement établie de commun accord et ce en remplacement des dispositions de l'article 333 du Code du Travail.

Ces tenues, qui sont propriétés de l'employeur, doivent obligatoirement demeurer dans l'établissement après les heures de travail. A cet effet, un vestiaire est mis à la disposition du personnel. L'employeur assure également l'entretien de ces vêtements.

ARTICLE 48 (NOUVEAU) REGIME DE PREVOYANCE SOCIALE

Une Mutuelle dénommée « Mutuelle Nationale de l'Hôtellerie » sera créée avec double participation ouvrière et patronale.

Cette Mutuelle aura pour tâche de compléter le régime d'assurance sociale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Les modalités de fonctionnement de ladite mutuelle seront fixées par une commission paritaire institutive comprenant, 2 représentants de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie et 2 représentants de la Fédération Nationale de l'Alimentation et du Tourisme.

Les deux parties engageront les discussions durant la période allant du 2 janvier 1985 jusqu'à la fin du mois d'avril 1985 pour la préparation d'un projet de statut de la Mutuelle, qui sera par la suite soumis aux autorités compétentes pour approbation.

ARTICLE 49 REGIME DE RETRAITE (alinéa 2 Nouveau)

En outre et en attendant la création de la Mutuelle Nationale de l'Hôtellerie, prévue par l'article 48 ci-dessus, le travailleur admis entre templs, à la retraite bénéficiera, à titre gracieux de :

— 2 mois de salaire, s'il a dans l'établissement à la date de sa mise à la retraite une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans;

— 3 mois de salaire, s'il a dans l'établissement à la date de sa mise à la retraite une ancienneté supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans;

— 4 mois de salaire, s'il a dans l'établissement à la date de sa mise à la retraite une ancienneté supérieure à 10 ans.

Le reste sans changement.

ARTICLE 50 (NOUVEAU) PRIME DE RENDEMENT ET DE FIN D'ANNEE

Afin d'encourager les travailleurs à contribuer à l'amélioration de la productivité de l'entreprise, il est attribué aux travailleurs une prime de rendement et de fin d'année équivalente à un salaire de 60 jours au maximum en remplacement du bénéficiaire (10%) prévu par la Convention Collective de 1969.

Cette prime, qui pouvait auparavant être appelé suivant les entreprises (prime de fin d'année, prime de bilan, 13ème mois, prime de rendement) est proportionnelle au service effectif y compris le congé annuel. Elle est payable par semestre et à terme échu.

Pour l'année 1984, la prime afférente au premier semestre est payable conformément à l'ancien barème de 1975, celle du second semestre, est payable selon le barème du présent article.

Le calcul de la prime est effectué sur la base d'une note annuelle de 0 à 20 attribuée suivant les éléments suivants :

— Rendement	de 0 à 7
— Assiduité et ponctualité	de 0 à 7
— Conduite et comportement	de 0 à 6

La prime sera servie suivant le barème ci-après :

— Note de 20	Salaire de 60 jours
— Note de 19	Salaire de 55 jours
— Note de 18	Salaire de 52 jours
— Note de 17	Salaire de 49 jours
— Note de 16	Salaire de 45 jours
— Note de 15	Salaire de 42 jours
— Note de 14	Salaire de 40 jours
— Note de 13	Salaire de 39 jours
— Note de 12	Salaire de 38 jours
— Note de 11	Salaire de 37 jours
— Note de 10	Salaire de 30 jours
— Note de 8 à 9	Salaire de 28 jours
— Note de 6 à 7	Salaire de 26 jours
— Note de 0 à 5	Néant.

La prime peut ne pas être octroyée en cas de faute grave sanctionnée par les dispositions de l'article 38 ci-dessus (sanction du 2ème degré, à partir de la 2ème).

En cas de contestation d'une note globale inférieure à 15, le travailleur intéressé pourra saisir la commission paritaire consultative pour un nouvel examen de son dossier.

**ARTICLE 52 (ALINEA 1ER NOUVEAU)
NOURRITURE ET LOGEMENT**

1) Nourriture

Les travailleurs en service pendant les heures de repas bénéficient de la gratuité de la nourriture uniquement dans les hôtels à régime de pension complète et classés dans la catégorie de 2 étoiles et au-dessus.

La nourriture doit être saine et suffisante.

ARTICLE 2

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 20 août 1984.
Tunis, le 11 décembre 1984

Pour l'Organisation Syndicale
des Employeurs
Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat (UTICA)

Signé : Ferjani BEL HADJ AM-
MAR

Pour la Fédération Tunisienne
de l'Hôtellerie (F.T.H.)

Signé : AZIZ MILAD

Pour l'Organisation Syndicale
des Travailleurs
Le Président de l'Union Générale
Tunisienne du Travail (UGTT)

Signé HABIB ACHOUR

Pour la Fédération Nationale
de l'Alimentation et du Tourisme
(FNAT)

Signé : YOUNES CHEHIDI

Ministère de la Santé Publique

Par décret N° 85-654 du 20 avril 1985 :

Monsieur Mohamed Ben Mohsen Cherif, Administrateur Principal de la Santé Publique est chargé des fonctions de Directeur d'Etablissement Hospitalier catégorie « A » au

Centre d'Assistance Médicale Urgente au Ministère de la Santé Publique à compter du 12 octobre 1981.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade, des indemnités et avantages attribués à l'emploi de Sous-Directeur d'Administration Centrale.

A V I S

En application de l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1984, paru au J.O.R.T. N° 69 du 23 novembre 1984.

L'Imprimerie Officielle informe le public que les annonces légales, réglementaires et judiciaires paraissent à compter du 1er janvier 1985 dans une édition spéciale « **Journal Officiel des Annonces Légales, Règlementaires et Judiciaires** ».

L'acquisition de ce numéro spécial ainsi que l'abonnement peuvent s'effectuer suivant les dispositions de l'arrêté ministériel susvisé.

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

EN VENTE

1) CODES ET RECUEILS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Statut Général des Personnels de la Fonction Publique - 1984	1 D, 500
Code des Obligations et des Contrats - 1984	2 D, 000
Code de Procédure Pénale - 1984	2 D, 500
Code de la Presse - 1983	1 D, 500
Code de la Route - 1982	2 D, 000
Etat Civil - 1982 (en arabe)	2 D, 500
Code de la Nationalité Tunisienne - 1983	1 D, 000
Code de la Comptabilité Publique - 1983	3 D, 500
Code du Commerce - 1982	2 D, 000
Code du Statut Personnel - 1982	1 D, 000
Code du Travail - 1983	3 D, 000
Code de Discipline et Pénal Maritime - 1984	1 D, 500
Code de Procédure Civile et Commerciale - 1984	1 D, 500
Code de Commerce Maritime - 1984	2 D, 500
Code Forestier - 1984	2 D, 000
Rapports entre Bailleurs et Locataires et Immeubles Appartenant aux Etrangers - 1984	1 D, 000
Recueil de Législation Sociale - Tome I - 1984	2 D, 000
Tome II - 1985	2 D, 000
Recueil des Impôts Directs et Indirects - 1984	12 D, 000
Recueil des Circulaires - 1976	1 D, 250
Recueil des Circulaires - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982	1 D, 500 (le volume)

2) JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

Recueil des Arrêts Rendus par le Tribunal Administratif en 1975, 1976 et 1977 (en arabe)	3 D, 000
Recueil des Arrêts Rendus par le Tribunal Administratif en 1978 (en arabe)	4 D, 000

3) CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES (PRIX : 1 dinars)

des Employés des Pharmacies d'Officines
du Pétrole
de l'Industrie Laitière
de la Mécanique Générale et de l'Electricité
du Commerce de Matériaux de Construction, du Bois et des Produits Sidérurgiques
des Salles de Projection Cinématographiques
de Savonneries, Raffineries et Usines d'Extraction d'Huile de Grignons

de l'Industrie du Bois, du Meuble et du Lège
de Confiserie, Biscuiterie, Chocolaterie et Pâtisserie
des Salines de Tunisie
des Fabricants de Produits d'Entretien et d'Insecticides
des Pâtes Alimentaires et du Couscous
du Bâtiment et des Travaux Publics
de la Fabrication de Peinture
des Industries de Conserves et Semi-Conserves Alimentaires
de l'Imprimerie
de la Terréfaction
du Secteur des Explosifs
des Fabricants de Produits de Toilette et de Parfumerie
du Personnel des Banques et Etablissements Financiers
des Assurances
des Industries des Matériaux de Construction
des Constructeurs et des Concessionnaires de Véhicules Automobiles

4) AUTRES PUBLICATIONS

Affiche portant résumé des principales dispositions de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1975, relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 200
Barème Indiciaire	0 D, 200
Barème pour le Calcul de l'I.T.S. et la C.P.E. (Tome I)	3 D, 000
Barème pour le Calcul de l'I.T.S. et la C.P.E. (Tome II)	3 D, 000
Budget de l'Etat pour 1981 (Extrait du J. O. E. T.)	0 D, 000
Budget de l'Etat pour 1982 (Extrait du J. O. E. T.)	1 D, 500
Budget de l'Etat pour 1983 (Extrait du J. O. E. T.)	1 D, 500
Tarif des Droits de Douanes à l'Importation et à l'Exportation - 1983	0 D, 000
Avis de Commerce Extérieur et de Change N° 1	3 D, 000
Accord C.E.E. - Tunisie	1 D, 000

Tables du Journal Officiel :

— Table des Matières	0 D, 400
— Table Chronologique	0 D, 400

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, frais en sus.

A votre disposition à l'IORT:

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

En Arabe

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

2ème Edition

Revue et Commentée par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUÏ CHEBBI

Prix : 3D,300

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l'I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914
299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale : 225 Millimes
Edition française : 300 Millimes

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U. I. B. Agence A 35 70 100
Banque du Sud - Radès 09 47 00103